

מסורת הש"ס

א) פירוש סס המשיר את השעור, (ב) [מנחות עג:], (ג) [מגינה ד. כריתות יז:], (ד) [נזקין סג:], (ה) ערכין ה: (ו) קדושין ית. ומוסיק שם אלא מהכא כי לבני לוט], (ז) צ"ל מגינה ד. ח. [במדבר ו], (ח) צ"ל נדרים, (ט) צ"ל מגינה דף ד.].



תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא לגדר נדר נזיר להזיר לך:

במדבר ו ב
2. איש כי ידר נדר לך או השבע בשבע לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל הוצא מפיו יעשה:
במדבר י ג
3. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפלא נדר בערבך נקשתי לך: ויקרא כו ב
4. לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא ישקא לקה במתם כי נזר אלהיו על ראשו:
במדבר ו ז
5. אל תהגר גם כי לא אתן לכם מארצם עד מחר כך כי גל כי ירשה לעשו נתיח את הר שער:
דברים ב ה



נוסחת הריב"ן
א] מיר טומא והוא מנוגע אין מגלחתינו
עולין סי':
ז' וזיקת דמים:
ג] איטן:
ד] לנעמה:
ה] מירות דטריה:
ו] ושטעה:
ז] וגו' אש לא נרבות את העצדים כי והשאל ליתא:
ח] עובד כוכבים וז' מן מיטע ליתנה בתורת מיר כו' שהוא תורת מיר:
י] כציי כתוב כאן גליין מי מחיי כנד כלומר קרא ללאצו לא משטעת שיהא זקוק לכדוד אצל לעיל לא פריך מי מחיי אצוי המורישו דהא פשטא דעיקר אז הוי לענין ירושה:
כתובי עכ"ל:



הגהות הב"ח
א) גמ' והואיל ואין נפשו:
ב) רש"י ד"ה חומר וכו' דכיון שדירה שטומע:
ג) ד"ה יטל לא וכו' ערך עובד כוכבים זה עלי וכו' דכדציו כלום ת"ל איש כי יפלא כל"ל וחיותו או אשה נמחק:
ד) בא"ד והבא נמי וכו' ולא עובדי כוכבים איתנהו הכא איש:
ה) ד"ה אלא אימא הכי לאביו ולאמו נמי שמוחרי:



מוסף רש"י

ת"ל איש. איש שטמע כל דהו (ערכין ה.).

שני נזירים

חני רבי חייא. אַטומא והוא מנורע אין עולין לו לכאן ולכאן לפי שזה לפני ציאת מים חה לאחר ציאת מים. מיר טהור והוא מנורע נמי אין עולין לו לכאן ולכאן שמונרע מגלח לפני זוזריקה וזיור טהור לאחר זריקת דמים: **צעי רמי בר חמא הני ארבע תגלחיות**. דקאמר עלה

תני רבי חייא זה לפני ביאת מים (חיים) וזה לאחר ביאת מים זה לפני זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים: שתגלחת הנגע וכו': בעי רמי בר חמא הני ארבע תגלחיות דקאמר משום מצוה או משום אעבורי שיער טומאה למאי נפקא מינה לעבורי ^אבנשא אי אמרת משום מצוה לעבורי בנשא לא ואי אמרת משום אעבורי שיער טומאה אפילו סכיה נשא נמי מאי אמר רבא ת"ש ומוגלח ארבע תגלחיות אי סלקא דעתך משום עבורי שיער טומאה אפילו בשלש נמי סגיא ליה שמע מינה משום מצוה שמע מינה:

הדרן עלך שני נזירים

הכותים א"ין להם נזירות יגשים ועבדים יש להן נזירות חומר בנשים מבעבדים ישהוא כופה את עבדו יואינו כופה את אשתו: **גמ'** קתני הכותים אין להם נזירות מנא הני מילי דתנו רבנן ^אידבר אל בני ישראל ולא לעובדי כוכבים ואמרת אליהם לרבות את העבדים למה לי קרא האמרת ^אהכל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה אמר רבא שאני הכא ^אדאמר קרא ^אלאסור איסר על נפשו במי שנפשו קנויה לו יצא עבד שאין נפשו קנויה לו ^אהואיל ואין נפשו קנויה לו אימא גבי נזיר נמי לא קמשמע לן אמר מר דבר אל בני ישראל ולא לעובדי כוכבים וכל היכא דכתיב ישראל עובדי כוכבים לא והא גבי ערכין דכתיב ^אדבר אל בני ישראל ^אותניא בני ישראל מעריבין ואין העובדי כוכבים מעריבין יכול לא יהו גערכין ית"ל איש שאני הכא דאמר קרא ^אלאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב יצא עובד כוכבים שאין לו אב למאי אילימא לענין ירושה ^אוהא"ר חייא בר אבין א"ר יוחנן יעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה שנאמר ^אכי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר אלא במי שמוזהר על כיבוד אביו מי כתיב כבוד אביך גבי נזיר אלא אמר קרא לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו טומאה יצא

תלמוד לומר איש. או אשה כי יפילא נזר בערך נפשות לה' דאיתנהו בכלל ערך ונותן ערכו כפי שנותנו של עובד כוכבים ^אה הכא נמי גבי מירות ליהוו עובדי כוכבים תמורת מירות דאס אינן מירין להציא קרבן דכתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים ליתנהו צהו איש דליהוו מירים אצל לא מציאין קרבן כדלקמן: **שאני הכא**. גבי מיר טומא שאינו תמורת מיר כלל דלומר קרא לנציו ולאמו לא יטמא צמי שיש לו אב דיצר הכתוב שהוא חייב תמורת מיר: **יאל עובד כוכבים שאין לו אב**. דאין אבות לעובד כוכבים: **למאי הלכא**. אמרת דאין אבות לעובד כוכבים: **אילימא לענין ירושה כו'** כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. להוריסה לבניו אלאמא דאית אבות לעובד כוכבים לענין ירושה: **אלא**. אימא הכי ^אה לאמו ולאציו צמי שמוחה על כיבוד אציו צא לך הכתוב לומר שלא יטמא בשביל מירות שעליו ועובד כוכבים הואיל ואינו צביבוד אציו אין מירות חלה עליו: ^א

שני נזירים פרק שמיני נזיר

סא.

תא שמע ומגלח ארבע תגלחיות ש"פ משום מצוה ש"פ. יש מפרשים דדייק מדכולל אותם ציחד א"כ דמיין אהדדי וכולהו צתער אף השלישית שהיא לספק מיר טמא גם יש צספרים כתוב ואי ס"ד משום עיצורי טומאה אפילו בג' נמי סגי וקשיא לן מאי מייתי והלא צכל התגלחיות יש להסתפק אי צמונרע או צניזר טהור אף בשלישית ושמה י"ל דאע"ג צבתגלחת שליטת איכא לספוקי תגלחת צניזרי טהור שהיא זריכה תער מ"מ אס לא היתה תגלחת טומאה זריכה תער משום ספק דמיר טהור לא היה^א צריך גילוח שהרי עדיין לא היה מותר לשמות ציין:

הדרן עלך שני נזירים

הכותים א"ין להם נזירות. ואין קרבנ קרב אף על גב דמקצלין מהם נדרים ונדבות וצגמרא מפרש מנלן: **נשים ועבדים** יש להן נזירות. צגמרא מרצה להן: **כופה את עבדו**. שמושה על מירותו צגמרא מפרש טעמא:

מנהני מילי. דעובדי כוכבים אין להם מירות הלא צשאר נדרים דינן כישראל כדכתיב איש איש לרבות עובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל והכא נמי נדר הוא: **ךת"ך דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא צנזיר נזיר להזיר דה' וגו'** בני ישראל ולא עובדי כוכבים. שאס קצלו מירות אינו כלום ומומרתין לשמות ציין ואין מציאין קרבנות מירות עליהם: למה לי קרא לרבות לעצדים והא אמרינן כל מלוה שאשה חייבת עבד חייב צה. כלומר הא קיימא לן הכי וצפ"ק ^אדקדושין (דף גג.) ילפינן לה: **שאני הכא דקאמר קרא לאסור איסר על נפשו מי שנפשו קנויה לו יצא עבד**. ואע"ג דלכתיב לגבי נדרים מ"מ צפ"ק נדנדים (דף ג.) מקשינן מירות לנדרים מלמדור נזר מיר להזיר: **והא גבי ערבין דכתיב בני ישראל ותניא בני ישראל מעריבין**. לומר ערכי עלי או ערך פלוני עלי: ואין העובדי כוכבים מעריבין. אף כי נודרים נדרים ונדבות כישראל: יכול לא יהו נערכים. אס אמר ישראל ערך עובד כוכבים עלי: ת"ל איש. והכא נמי גבי מיר נימא דלהני מיעוטא דצני ישראל לומר צני ישראל נודרים ומצינאין קרבן אצל העובדי כוכבים אין נודרים ומצינאס קרבן יכול לא יהו נודרים כלל

לאסור ציין וצטומאה ת"ל איש דהכי נמי אמר הש"ס צסמקן: **למאי אילימא לענין ירושה**. דסתם מקום שנאמר צו אצ לענין ירושה קרוי אציו: **למי ימוזהר עץ כיבוד [אב]**. אצל עובד כוכבים לא מוחרי: **למידי** [צניזר כצד] אצין כתיב ולעיל כי קאמר לענין ירושה לא פריך הכי דסתם אצ נקרא אצ לענין ירושה:

ודלמא **יאל עובד כוכבים שאין לו אב**. דאין אבות לעובד כוכבים: **למאי הלכא**. אמרת דאין אבות לעובד כוכבים: **אילימא לענין ירושה כו'** כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. להוריסה לבניו אלאמא דאית אבות לעובד כוכבים לענין ירושה: **אלא**. אימא הכי ^אה לאמו ולאציו צמי שמוחה על כיבוד אציו צא לך הכתוב לומר שלא יטמא בשביל מירות שאין אין מירות חלה עליו: ^א

נדרים ונדבות כישראל אם נדר בנזיר אין עליו תורת נזיר ואין מקבלין ממנו קרבנות נזיר להקריבם ואם בא לימלך אם מותר לשותת ולטמא למתים מתירים לו: שהוא כופה את עבדו כופהו לשותות יין ואינו כופה את אשתו לשותות אם לא שאמר בלי הפרה: (ג) הפרה: שהוא מפיר את נדרי אשתו מיפיר את נדרי עבדו אע"פ שכופהו לשותות יין הנדר מיהו קיים ואם נשתחרר משלים את הנזירות ולא נהירא הך פירושא דהיינו סיפא הפר לאשתו הפר עולמית אם לא שנאמר דפרושי קא מפרש ונראה לפרש שהוא מפיר נדרי אשתו ואף אם נתרצה אחר ההפרשה שתקיים את נדרה אין עליה תורת נזיר שכבר נתבטל הנדר ובעבדים אף אם כפהו לשותות יין אם רוצה האדון אח"כ שיקיים נזירותו צריך לקיימו. הפר לעבדו לאו דוקא אלא שכפהו לשותות יין: עבר מכנגד מניו שברח בגמרא מפרש טעמא: **גמ'** דבר אל בני ישראל בנזיר כתיב ולא עובדי כוכבים: הא אמרת כל מצוה שהאשה חייבת וכו' דגמרי' לה לה מאשה: שאני הכא דאמר קרא לאסור אסר על נפשו ואע"ג דהאי קרא בנדרים כתיב בפ"ק נדנדים מקשינן נזירות מלמדור נזר נזיר להזיר: ולא העובדי כוכבים מעריבין שאם אמר ערכי עלי או ערך פלוני עלי לא מחייב יכול לא יהו נערכים אם אמר ישראל ערך עובד כוכבים זה עלי ת"ל איש הכא נמי גבי נזיר אימא אחני מיעוט דאין העובדי כוכבים נודרים ומציאין קרבן כישראל ואהני ריבויא דאיש שיש עליהם תורת נזיר שלא לשותת ולטמא למתים: יצא עובד כוכבים שאין לו אב הלכך אינו בתורת נזיר לין ולטמא למתים הלכך ליכא למדרש הכא איש לרבו. ותמיה לי לבני ישראל למה לי דליכא למימר דמהאי קרא לא שמעינן אלא יין וטומאת מתים ואתא בני ישראל למעוטי מקרבנות דלא הוה מסתבר שיביא קרבנות נזיר הואיל ואין עליו תורת נזיר כלל ועוד אי מצוי למדרש האי קרא לחצאין אכתי ניכא מי שאין לו אב בטמא למתים ומאיש נרבה שאסור לשותות יין אלא ודאי האי קרא ליכא למידרשה לחצאין וצ"ל דמהאי קרא לא הוה שמעינן מידי אי לאו כתיב בני ישראל אלא בחר דכתיב בני ישראל אחיי הך דרשא לאפוקי מרבייא דאיש: שנאמר ירושה לעשו נתתי את הר שעיר נתן לו להורישו לבניו. מי כתיב כבוד אב לעצין נזיר ולעיל לא פריך מי

א א מיי פ"ב מהלכות מירות הלכה טו:

ב ב מיי שם הלכה ח [ונכחלא"ש צספקין

נדרים פ"י סימן ין]:

ג ג מיי שם הלכה יח:

ד ד טוש"ע י"ד סימן רלד

סעף לט:

וה מיי פ"ב מה' חגיגה

הליא טוש"ע י"ד סימן

רסו סעף ין]:

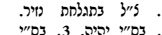
ז ז מיי פ"א מה':

ח ח מיי פ"ו

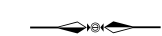
מלות הלכה ט סמג

עשין לו טוש"ע ח"מ סי'

רפס סעף א:



הגהות התוספות
1. צ"ל צתגלחת מיר.
2. צצ"י יהיה.
3. צצ"י הניסין וכן צטוליה פירקין. וכן צניזר מקומות צצבים שצתכר עבו"ס או כומי הוא משלימת יד המצטר וצ"ל גוי.
4. צ"ל נזירים.



פי' הרא"ש

הני ד' תגלחיות דאמרי' משום מצוה כלומר כולהו משום מצוה דאפילו טמא ודאי ומוחלט ודאי היו כולן צריכין תער אפילו תגלחת שלישית שהיה משום טומאה: או משום אעבורי שער שיעברי ממנו שער שהי"ל בשעה שנטמא ובעבורי נשא סגי. והי"ה דמכריעא ליה לכל תגלחת נזיר טמא וצ"ל דאצ"י סגי ליה בעבורי נשא צריך לגלח מקצת ראשו בתער או במספרים שאם היה סך נשא כל ראשו תו לא הדר רבי כדמשמע פ' החובל ולא מצוי למעבד תו תגלחת שניה של טהרה וקיל דמסתברא דאפילו נזיר טהור מצוי לעבורי שער בנשא רק שישירי ב' שערות וצ"ל דהתיי וגונו נשא נינהו יש נשא שהשער צומח אח"כ. ואע"ג דבס"פ ג' מינין [אמרין] דבע"י תער דגמרי' ליה מנזיר טהור הכי נמי סלקא סוגיא דשמעתין הכי רמי בר חמא הוה מספקא ליה ת"ש מגלח ד' תגלחת ואי אמרינן משום עבורי נשא א' בג' סגי מעבר עברי שער שהי"ל בשעה שנטמא ואע"ג דבתגלחת שלישי' איכא לספוקי נמי בתגלחת [נזיר] טהור שהיה צריכה תער מכל מקום אם לא היתה תגלחת טומאה צריכה תער משום ספק נזיר טהור לא היתה צריכה גילוח שהרי עדיין לא יתא מותר לשותות יין ולטמא למתים אלא ש"מ שאף תגלחת נזיר טמא משום מצוה וצרי' תער: **סליק פריקא**

פ"פ העובדי כוכבים אין להם נזירות אע"פ שעובדי כוכבים נזירין

את שותת לשותות אם לא שאמר בלי הפרה: (ג) הפרה: שהוא מפיר את נדרי אשתו מיפיר את נדרי עבדו אע"פ שכופהו לשותות יין הנדר מיהו קיים ואם נשתחרר משלים את הנזירות ולא נהירא הך פירושא דהיינו סיפא הפר לאשתו הפר עולמית אם לא שנאמר דפרושי קא מפרש ונראה לפרש שהוא מפיר נדרי אשתו ואף אם נתרצה אחר ההפרשה שתקיים את נדרה אין עליה תורת נזיר שכבר נתבטל הנדר ובעבדים אף אם כפהו לשותות יין אם רוצה האדון אח"כ שיקיים נזירותו צריך לקיימו. הפר לעבדו לאו דוקא אלא שכפהו לשותות יין: עבר מכנגד מניו שברח בגמרא מפרש טעמא: **גמ'** דבר אל בני ישראל בנזיר כתיב ולא עובדי כוכבים: הא אמרת כל מצוה שהאשה חייבת וכו' דגמרי' לה לה מאשה: שאני הכא דאמר קרא לאסור אסר על נפשו ואע"ג דהאי קרא בנדרים כתיב בפ"ק נדנדים מקשינן נזירות מלמדור נזר נזיר להזיר: ולא העובדי כוכבים מעריבין שאם אמר ערכי עלי או ערך פלוני יכול לא יהו נערכים אם אמר ישראל ערך עובד כוכבים זה עלי ת"ל איש הכא נמי גבי נזיר אימא אחני מיעוט דאין העובדי כוכבים נודרים ומציאין קרבן כישראל ואהני ריבויא דאיש שיש עליהם תורת נזיר שלא לשותת ולטמא למתים: יצא עובד כוכבים שאין לו אב הלכך אינו בתורת נזיר לין ולטמא למתים הלכך ליכא למדרש הכא איש לרבו. ותמיה לי לבני ישראל למה לי דליכא למימר דמהאי קרא לא שמעינן אלא יין וטומאת מתים ואתא בני ישראל למעוטי מקרבנות דלא הוה מסתבר שיביא קרבנות נזיר הואיל ואין עליו תורת נזיר כלל ועוד אי מצוי למדרש האי קרא לחצאין אכתי ניכא מי שאין לו אב בטמא למתים ומאיש נרבה שאסור לשותות יין אלא ודאי האי קרא ליכא למידרשה לחצאין וצ"ל דמהאי קרא לא הוה שמעינן מידי אי לאו כתיב בני ישראל אלא בחר דכתיב בני ישראל אחיי הך דרשא לאפוקי מרבייא דאיש: שנאמר ירושה לעשו נתתי את הר שעיר נתן לו להורישו לבניו. מי כתיב כבוד אב לעצין נזיר ולעיל לא פריך מי

^[1] נראה דצ"ל משום עבורי שער צה' תגלחות סגי צבתגלחת סגי לעצורי שער שהי"ל בשעה שנטמא וכו'. (ג) ציין לתמיעין ולקמן דף ע"ב